

감사결과 처분요구서

- 부패공익신고에 따른 복무감사 -

2025. 2.



감 사 실
【청렴감사부】

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[경 고] 요 구

제 목 「취업규칙」 준수의무 소홀

해 당 부 서 ○○○○○○단

조 치 부 서 ◇◇◇◇처

내 용

1. 업무개요

公社 부패공익신고 시스템을 통해 2024. 12. 17. 公社 직원인 ◇◇◇이 부업으로 배달 대행을 한다는 신고가 접수되어 2024. 12. 19 ~ 2024. 12. 20. 1차 복무감사를 실시하였고, 감사 이후에도 ◇◇◇(現 ○○○○○단 □□□□부 △급)이 배달 대행을 하고 있다는 부패공익신고가 2025. 1. 2.과 2025. 1. 5. 2건이 추가 접수됨에 따라 감사실에서는 추가 접수된 부패공익신고 내용의 사실관계를 확인하기 위하여 2차 복무감사를 실시하였다.

2. 판단기준

「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따르면 公社 직원은 ① 법령 또는 公社의 정관과 제 규정 및 직무명령을 준수하고 ② 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, ③ 신의를 지키고 품위를 유지하며 公社의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도

록 하여야 하고, ④ 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 아니하며, 사장의 허가없이 다른 직무를 겸하지 않아야 한다고 규정하고 있다.

「한국농어촌공사 정관」 제28조(임원 및 직원의 겸직 제한)에 따르면 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다고 규정하고 있으며, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대해 「국가공무원 복무규정」 제25조를 준용한다고 규정하고 있다.

「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)에서는 공무원이 [표 2]와 같은 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 ① 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, ② 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, ③ 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, ④ 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다고 규정하고 있다.

[표 2] 「국가공무원 복무규정」 제25조 본문 다음 각 호에 따른 영리업무

- | |
|---|
| ① 상업·공업 등을 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무 |
| ② 사기업체 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것 |
| ③ 본인 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 대한 투자 |
| ④ 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무 |

자료: 「국가공무원 복무규정」 제25조

또한 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」¹⁾ 제9장 ‘영리업무금지 및 겸직 허가’에서는 영리업무란 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위를 말하고, 계속성의 기준은 ① 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ② 계절적으로 행

1) 「인사혁신처예규 제166호」 [시행 2023. 10. 25.] [인사혁신처예규 제166호, 2023. 10. 25., 일부개정]

해지는 것, ③ 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④ 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것으로 해석하고 있으며,

공무원은 겸하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니라면, 반드시 소속 기관의 장에게 겸직허가를 신청하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 ◇◇◇◇처에서는 公社 임·직원의 겸직 신청 및 허가절차를 구체화하여 겸직 활동에 대한 인식을 제고하고, 겸직하고자 하는 직무의 수행 전 사전 신청·허가를 득하여 적정한 겸직 활동이 이루어질 수 있도록 ‘겸직 운영 가이드라인’ 시행²⁾하여 알린 바가 있다.

따라서 公社 직원은 「취업규칙」 제4조에 따라 신의를 지키고 품위를 유지하며 公社의 명예와 위신이 손상되는 일이 없도록 하여야 하고 계속성이 있는 영리업무에 종사하고자 하는 경우 겸직 허가 신청을 한 후 허가권자의 허가를 받아 영리업무에 종사하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 1차 복무감사(2024. 12. 19. ~ 2024. 12. 20.) 결과, ○○○○○단 ◇◇◇◇은 겸직허가 없이 주중 2~3일, 근무시간 이후 1~2시간, 주말 오후 2~3시간 정도 남자 친구의 배달 대행 업무를 보조하였다고 진술³⁾하였고, ◇◇◇◇이 제출한 통장내역 확인결과 2024. 11. 20.부터 2024. 12. 19.까지 재산상의 이득을 얻은 사실이 있다.

2) 「겸직 운영 가이드라인」 시행 알림(◇◇◇◇-2021, 2024. 5. 30.)

3) ‘24.12.20. ◇◇◇◇이 작성한 확인서

또한, ◇◇◇이 감사 이후에도 계속해서 배달 대행을 하고 있다는 신고 내용에 대해 2차 복무감사(2025. 1. 6. ~ 2025. 1. 8.) 현지확인 결과, 운전자가 公社 직원 ◇◇◇인지 특정할 수 없으나 ◇◇◇의 차량이 배달 대행에 사용되고 있는 사실이 있다.

따라서 ◇◇◇은 겸직허가를 득하지 않고 타인의 배달 대행 업무를 보조해 온 사실이 있고,

자신이 겸직과 관련하여 부패공익신고된 사실을 알게 되었음에도 자신의 차량을 타인의 배달 대행에 계속 제공하는 등 신고자들로부터 겸직 행위를 의심받아 3차례 부패공익신고가 접수되는 등 여러 건의 신고를 야기하여 公社의 명예와 위신을 손상하는 결과를 초래하였다.

4. 관련자 의견

◇◇◇은 본인이 직접 배달 대행을 한 적은 없고 주중 2~3일 근무시간 이후 1~2시간, 주말 오후 2~3시간 정도의 시간을 소요하여 남자친구의 배달 대행 업무를 도와주었으며, 남자친구가 채무조정 중인 사정 때문에 본인의 통장으로 배달 대행 수익을 입금받게 되었다고 진술하였고, 본인의 차량은 배달 대행 업체의 배달 기사들이 자주 사용하고 있다고 진술하였다.

5. 조치할 사항 : 경고 요구

사장(◇◇◇◇◇장)은 겸직허가 없이 타인의 업무를 보조하고 겸직으로 신고된 사실을 알게 되었음에도 자신의 차량을 타인의 배달 대행에 계속 제공하는 등

겸직으로 의심받을 만한 행위를 계속함으로써 여러 차례에 걸쳐 신고를 야기하여
직원으로서 품위를 유지하지 못하고 公社의 명예와 위신을 손상한 책임을 물어
○○○○○단 △급 ◇◇◇에게 「경고」조치하시기 바랍니다.